

N. R.G. 42186/ 2016

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

sezione civile ottava

Il Giudice dott.ssa Maria Luparelli, in funzione di giudice unico  
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2016 /42186 promossa da

*Parte\_1* , con l'avv.to NANNI NICOLA

attore

contro

*Controparte\_1* , con l'avv. MARINO ROBERTO

convenuta

oggetto: divisione ereditaria

SENTENZA

Conclusioni: in atti

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto**

Con atto di citazione depositato in data 09.06.2016 *Parte\_1* ha convenuto in giudizio *Controparte\_1* , per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“A) – *Dichiarare l’apertura della successione del sig. *Persona\_1* , nato a Roma il 20.01.1956 e deceduto a Roma l’8.11.2006.*

B) – *Procedere allo scioglimento della comunione ereditaria e – previo accertamento che sull’immobile in Roma, Via Frigento 4 non grava alcun diritto di*

*abitazione in favore del coniuge – disporre, previa adozione dei provvedimenti necessari, la formazione delle quote ereditarie come per legge ed assegnare a ciascuno dei coeredi la quota di sua spettanza.*

*C) – Condannare la signora Controparte\_1 al pagamento in favore dell'attrice dell'indennità, da determinarsi anche in via equitativa, per un importo di € 500,00 mensili per ogni mese intercorrente dal 1.1.2008 (ovvero, in subordine, dalla proposizione dell'istanza di mediazione, o dalla domanda) fino alla pubblicazione della sentenza.*

Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto delle domande avversarie, opponendo il diritto di abitazione ex art. 540, 2° comma, c.c. sull'immobile di proprietà del *de cuius* sito in Roma via Frigento n. 4, Sc. A piano 3, int. 7, distinto al NCEU al foglio 625, part. 728, sub. 16, zc 4, cat. A/3, cl.4, vani 5, senza opporsi alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria ma chiedendo il rigetto della domanda di pagamento dell'indennità di occupazione; in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda ha chiesto disporre lo scioglimento della comunione ereditaria tra le coeredi, dichiarando che Parte\_1 non ha diritto al pagamento dell'indennità di occupazione. Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., disposta ed espletata una c.t.u. volta a stabilire la divisibilità dell'immobile oggetto di divisione ed il valore del diritto di abitazione e locativo dello stesso, sanata una irregolarità urbanistica riscontrata dal consulente nell'immobile da dividere, precisate le conclusioni, all'udienza del 9 giugno 2022 il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.

La domanda di scioglimento della comunione è fondata e merita accoglimento, in applicazione dell'art. 1111, primo comma, c.c., che attribuisce a ciascuno dei conviventi la facoltà di chiedere in ogni momento, anche contro la volontà degli altri comunisti, lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari. Le parti hanno provato di essere comproprietarie dell'immobile descritto in atti: dai documenti prodotti in giudizio (titoli di acquisto e le relative note di trascrizione, certificato di morte del dante causa, nonché la relazione notarile attestante la situazione ipotecaria e catastale nel ventennio) emerge che l'immobile oggetto di causa è in comproprietà tra Parte\_1 [...], figlia del defunto e Controparte\_1, moglie dello stesso, per la quota di 1/2 dell'intero.

Passando alle modalità di divisione, riguardo ai beni immobili, a norma dell'art. 1114 c.c., essa ha luogo in natura se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti. Nel caso di non comoda divisibilità, come quello in esame, trova applicazione l'art. 720 c.c., per effetto del richiamo contenuto nell'art. 1116 c.c., che stabilisce, in ordine successivo, che lo scioglimento della comunione possa farsi tramite l'attribuzione per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle

porzioni di più coeredi se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei condividenti fa richiesta di attribuzione, si fa luogo alla vendita, all'incanto o senza incanto, con successiva ripartizione del corrispettivo. La legge prevede che la vendita rappresenti l'*extrema ratio* cui ricorrere quando nessuno dei comproprietari intenda esercitare la facoltà di attribuzione dell'intero, con i conseguenti addebiti (cfr. Cass. 4270/1994; 14165/2000; 24053/2008; 10624/2010; 10856/2016).

La c.t.u., con una relazione chiara e coerente ha descritto l'immobile evidenziandone la non comoda divisibilità in natura in considerazione delle caratteristiche tipologiche, delle vigenti norme urbanistiche comunali e dei costi necessari per ricavare dal cespite due unità autonome. Nell'impossibilità di addivenire ad una divisione in natura del bene comune e tenuto conto che nessuna delle condividenti ha proposto istanza di assegnazione dell'intero, il Tribunale ritiene di dovere disporre lo scioglimento della comunione mediante la vendita senza incanto della piena proprietà, con delega delle relative operazioni ad un notaio come da separata ordinanza.

Si evidenzia la regolarità urbanistica dell'immobile, attendibilmente verificata dal consulente (licenza edilizia n. 25 del 27.9.1977 rilasciata dal Comune di Nettuno alla *Organizzazione\_1*, nell'ambito del progetto di realizzazione di abitazioni unifamiliari nella lottizzazione convenzionata del comprensorio Colle-Casacce e successiva SCIA in sanatoria ex art. 37 del DPR 380/2001 prot. 39465 del 9.7.2020).

In ordine al valore del bene, il consulente lo ha determinato in € 218.000,00, con una valutazione puntuale e convincente che può senz'altro essere fatta propria del Tribunale, non dovendosi apportare ad essa alcuna variazione, né in aumento, né in diminuzione. All'esito delle operazioni delegate, il ricavato della vendita verrà assegnato alla parte attrice ed alla convenuta secondo le quote paritarie sopra riportate, detratte le spese a carico della massa.

Passando alla controversa sussistenza del diritto di abitazione della moglie defunto, si rileva, in linea teorica, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 27-2-2013 n. 4847 hanno affermato che nella successione legittima spettano al coniuge del "*de cuius*" i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano previsti dall'art. 540 c.c., comma 2 e che il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall'asse ereditario per poi procedere alla divisione di quest'ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima non tenendo conto dell'attribuzione dei suddetti diritti, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato; che il riconoscimento di tale diritto di abitazione al coniuge del "*de cuius*" nella successione legittima e la sua assimilazione ad un prelegato "*ex lege*" comportano che la concreta spettanza di tale diritto non è subordinata alla relativa domanda del coniuge stesso, trattandosi di un diritto attribuito a quest'ultimo in tale tipo di delazione ereditaria direttamente dalla legge,

con la conseguenza che il diritto suddetto deve essere riconosciuto - nell'ambito della controversia avente ad oggetto lo scioglimento di una comunione ereditaria secondo le norme previste in materia di successione legittima - al suddetto coniuge del "de cuius" senza la necessità di una sua espressa richiesta; che tale ricostruzione vale ad indicare il criterio di calcolo del diritto di abitazione (con "un meccanismo assimilabile al prelegato"), il cui valore capitale deve essere stralciato dall'asse ereditario prima di procedere alla divisione di esso secondo le norme della successione legittima, regolata nella fattispecie dagli artt. 581 e 582 c.c. .

Nel caso in esame le parti controvertono sulla ricorrenza dei presupposti del diritto di abitazione del coniuge, affermando l'attrice che il genitore e la moglie spostarono la loro dimora abituale dal dicembre 1999 e fino alla morte del Pt\_1 in Guidonia, via Marco Simone 80 e che la moglie continuò a vivere in Guidonia prima di ritrasferirsi nella casa di proprietà del marito caduta in successione, negando la convenuta tale circostanza ed affermando di avere utilizzato la casa condotta in locazione a Guidonia come seconda casa per le vacanze e per i fine - settimana.

Rilevato che il diritto di abitazione che la legge riserva al coniuge superstite può avere ad oggetto soltanto l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del "de cuius" come residenza familiare, si osserva che l'applicabilità dell'art. 540 c.c. è condizionata all'effettiva adibizione della casa, al momento dell'apertura della successione, ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorché i coniugi, prima del decesso , abbiano spostato la propria dimora abituale in altro immobile, pur conservando la residenza anagrafica nella casa in comproprietà .

Nel caso in esame le risultanze processuali avvalorano l'asserzione dell'attrice secondo la quale i coniugi spostarono il domicilio abituale in una casa condotta in locazione in Guidonia. E' documentato che Pt\_1 era conduttore dell'immobile in Guidonia in virtù di un contratto per uso abitativo decorrente dal 1999 per un canone di 1400,00 euro mensili, che continuò ad essere occupato dalla moglie per l'intero anno successivo alla morte, fino al 30.11.2007.

Depongono a favore della ricostruzione le convergenti deposizioni dei testi indotti dall' attrice che hanno attendibilmente riferito che il Pt\_1 e la moglie trasferirono la loro dimora in Guidonia, dove il *de cuius* trascorse anche il periodo di malattia e le ultime fasi della sua vita. Il fratello del Pt\_1 , residente a Silvi Marina, ha ricordato che il congiunto negli ultimi anni ha abitato in via Marco Simone a Guidonia, pur non potendo precisare le date iniziali e riferito di avere trascorso in quella casa le festività o di essersi lì fermato quando si recava a Roma, saltuariamente, di essersi recato per contro nella casa di via Frigento, nel tempo, solo in una occasione. La teste Testimone\_1 amica del Pt\_1 e collaboratrice nell'azienda di cui lo stesso era titolare anche dopo il decesso del medesimo, ha riferito che il Pt\_1 aveva trasferito il domicilio abituale in Guidonia sin dalla fine del 1999 e ricordato che quando la moglie lasciò l'abitazione in Guidonia per ritrasferirsi a Roma, lei stessa si recò in quella casa per prendere un divanetto che la

convenuta le regalò; i testi hanno entrambi ricordato che l'attrice si trasferì a vivere a Guidonia insieme al padre ed alla moglie dall'agosto 2006 per prestare aiuto ed assistenza al genitore nella fase terminale della malattia. Le contrastanti deposizioni dei testi indotti dalla parte convenuta non ribaltano la rappresentazione dei fatti offerta dalla deposizione della *Tes\_1* che ha seguito per un arco temporale ampio come amica e collaboratrice le vicende personali del *Pt\_1*, e il fratello, che pur vivendo fuori Roma dal 1991, attendibilmente conosceva le scelte abitative del fratello. La circostanza che la teste *Tes\_2*, residente in Roma, via Frigento, al settimo piano dello stabile, ricordi che i coniugi dopo il matrimonio e fino alla morte del *Pt\_1* hanno abitato in via Frigento, confermando che la signora *CP\_1* vi abita tuttora può costituire il frutto di un equivoco temporale, di una sovrapposizione di periodi, tenuto conto altresì che, verosimilmente, i coniugi hanno saltuariamente frequentato la casa della quale continuavano ad avere la disponibilità. La teste *Testimone\_3* per contro, pur avendo riferito che i coniugi abitavano stabilmente nella casa in Roma, via Frigento n. 4, ed avendo affermato di essersi recata più volte nell'appartamento dove attualmente vive la moglie del *Pt\_1*, ha riferito di ignorare - nonostante la fitta frequentazione - che i coniugi utilizzassero una seconda casa - circostanza quest'ultima pacifica, secondo la ricostruzione della convenuta, frequentata assiduamente nei fine - settimana o durante le feste, comprese, quelle di fine anno.

Si osserva infine che la parte attrice ha prodotto i resoconti condominiali che riportano, tra le altre voci, i consumi di acqua annuali, dal 2000 al 2007, dai quali si desume che il consumo d'acqua dell'unità immobiliare di proprietà del *Pt\_1* si mantenne di gran lunga più basso rispetto a quello degli altri appartamenti fino all'anno 2008, quando esso si attestò su quantità più alte, dopo che l'appartamento, cessato il rapporto di locazione dell'immobile in Guidonia, fu stabilmente abitato dalla convenuta. Il dato documentale, non contestato in fatto, depone nel senso che la casa non fosse stabilmente abitata dai proprietari, che secondo le convergenti deposizioni dei testi *Testimone\_1* e *Testimone\_4* - infatti - si erano trasferiti nell'appartamento di Guidonia, condotto in locazione dal *Pt\_1*, ad uso abitativo dal 1999.

Passando alla domanda di indennità di occupazione dispiegata dall'attrice, si osserva che la protratta indisponibilità dell'immobile può dare ingresso all'obbligo in capo al comunista che abbia avuto il godimento esclusivo del bene al risarcimento del danno commisurato equitativamente, secondo la giurisprudenza prevalente, al valore locativo del medesimo, solo in presenza di un'esplicita richiesta del comproprietario. In presenza di una comunione, infatti, l'art. 1102 c.c. stabilisce che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Pertanto, il comproprietario che utilizzi in modo esclusivo il bene, senza un titolo che giustifichi l'esclusione degli altri comunisti, deve corrispondere ad essi un corrispettivo per il godimento esclusivo della cosa comune come ristoro per la

privazione dell'utilizzazione pro - quota del bene comune. Inoltre, chi agisce in giudizio per ottenere la propria quota di fruttificazione dei beni caduti in successione, ha l'onere di dimostrare il possesso esclusivo in capo al convivente e l'estromissione dall'utilizzazione dei beni nonché il periodo di tale godimento esclusivo; in ogni caso, tale indennizzo è dovuto esclusivamente a far tempo dal giorno della relativa richiesta da parte degli altri comproprietari.

Nel caso di specie è provato che la convenuta abbia mantenuto la disponibilità esclusiva dell'immobile dal decesso del marito e che tuttora lo abita, affermando di vantare sul bene il diritto di abitazione.

Non risultando che prima della notifica dell'atto di citazione, intervenuta in data 23 giugno 2016 la comproprietaria *Parte\_1* abbia chiesto di essere immessa nel possesso dell'immobile, deve riconoscersi il diritto all'indennizzo nei confronti della comproprietaria nell'arco temporale successivo secondo i criteri di seguito indicati. In merito alla quantificazione della detta indennità, la giurisprudenza più recente ha chiarito che "ai fini della determinazione dei frutti che uno dei conviventi deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato" (cfr. Cassazione n. 20394/2013 e Cassazione n. 17876/2019).

L'apprezzamento in ordine al valore locativo può ragguagliarsi ad euro 800,00 mensili, tenuto conto delle quotazioni OMI riportate dal c.t.u. e, computato nel periodo luglio 2016 - ottobre 2022 può equitativamente determinarsi in euro 31.239,00 (euro 400,00 per 78 mesi ); sulla somma, oggetto di un debito di valuta, spettano gli interessi, nella misura legale, dalla domanda al saldo.

Ai fine di procedere alle operazioni di divisione, deve disporsi la vendita senza incanto come da separata ordinanza. Il bene oggetto della massa da dividere è costituito dalla porzione immobiliare in Roma alla Via Frigento n. 4, appartamento al piano settimo, il tutto in catasto urbano censito al Foglio 625 particella 728 subalterno 16.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale non definitivamente pronunciando sulle domande così provvede:

Dichiara l'apertura della successione di *Persona\_1* , deceduto il giorno 8.11.2006;

Dispone lo scioglimento della comunione avente ad oggetto la porzione immobiliare in Roma alla Via Frigento n. 4, appartamento al piano settimo, censito in catasto al Foglio 625 particella 728 subalterno 16 , zona censuaria 4, categoria A/3, classe 4, consistenza 5 vani, 4, rendita € 1.058,74, ubicazione Via Frigento n. 4, piano: 3, interno 7 ;

Dichiara l'indivisibilità in natura, secondo le quote di rispettivo concorso delle condividenti, pari al 50% ciascuna;

Accoglie la domanda dell'attrice volta al conseguimento del risarcimento per il mancato godimento del cespite a decorrere dal 1° luglio 2016 e condanna la comproprietaria a corrispondere all'attrice per le causali espresse la somma maturata al 31.10.2022 di euro 31.239,00, con interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.

Rigetta ogni altra domanda.

Rimette la causa sul ruolo istruttorio per la vendita con delega delle operazioni ad un notaio come da separata ordinanza;

Spese al definitivo.

Roma, 30/10/2022

Il Giudice

dott.ssa Maria Luparelli